

ACTUL JURIDIC CIVIL

- **Noțiunea** - reprezintă manifestarea de voință făcută cu intenția de a produce efecte juridice, adică de a crea, modifica sau stinge un raport juridic civil concret.

- **Clasificarea actelor juridice civile**

- A. În funcție de numărul părților participante:**

- a. unilaterale;
- b. acte juridice bilaterale;
- c. acte juridice multilaterale.

a. *Actul juridic unilateral* este rezultatul manifestării de voință a unei persoane. În această categorie intră: testamentul, oferta de a contracta, promisiunea publică de recompensă, acceptarea succesiunii, renunțarea la o moștenire etc.

b. Actul juridic bilateral este rezultatul acordului de voință a două părți. Fac parte din această categorie contractele civile (ex. contractul de vânzare - cumpărare, contractul de donație etc.).

c. Actul juridic multilateral este rezultatul acordului de voință a trei sau mai multe persoane. Ex. contractul de societate.

B. În funcție de scopul urmărit de părți:

- a. acte juridice cu titlu oneros;
- b. acte juridice cu titlu gratuit.

- a. *Actul juridic cu titlu oneros*** este acela prin care o parte procură celeilalte părți un folos patrimonial în schimbul unui echivalent patrimonial (ex. în contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul urmărește să obțină prețul, iar cumpărătorul urmărește să obțină bunul).
- b. *Actul juridic cu titlu gratuit*** este acel act prin care o parte procură alteia un folos patrimonial fără a urmări obținerea unui echivalent. Intră în această categorie cu titlu de exemplu: donația, împrumutul fără dobândă, depozitul gratuit etc.

C. În funcție de modul de formare actele juridice civile se împart în:

- a. acte juridice consensuale;
- b. acte juridice solemne (formale);
- c. acte juridice reale.

a. *Actul juridic consensual* este acela care se încheie prin simpla manifestare de voință a subiectelor de drept. În dreptul civil român funcționează regula consensualității actelor juridice, astfel că, majoritatea actelor juridice se încheie prin simplul acord de voință al părților.

b. Actul juridic solemn se încheie în mod valabil prin manifestarea de voință a părților, însă cu respectarea unor cerințe de formă prevăzute de lege. Ex. actul de vânzare cumpărare a unui bun imobil care se încheie în mod valabil numai în formă autentică la notarul public, actul de donație, contractul de ipotecă etc.

c. Actul juridic real este acela care se formează în mod valabil numai dacă manifestarea de voință este însoțită de remiterea (predarea) unui lucru. Ex. contractul de împrumut, contractul de depozit, darul manual, contractul de gaj etc.

D. În funcție de conținutul lor:

- a. acte juridice patrimoniale;
- b. acte juridice nepatrimoniale.

a. Actul juridic patrimonial este actul al cărui conținut poate fi evaluat în bani. Ex. actul de vânzare-cumpărare, actul de donație etc.

b. Actul juridic nepatrimonial este acela al cărui conținut nu poate fi evaluat în bani. Ex. înțelegerea părinților unui copil din afara căsătoriei cu privire la numele pe care acesta urmează să îl poarte.

E. În funcție de importanța lor asupra patrimoniului:

- a. acte de conservare;
 - b. acte de administrare;
 - c. acte de dispoziție.
- ***Actul juridic de conservare*** urmărește menținerea, preîntâmpinarea pierderii unui drept subiectiv civil. Ex. întreruperea unei prescripții prin intentarea unei acțiuni în justiție, înscrierea unei ipoteci etc.

b. Actul juridic de administrare este acela prin care se urmărește exploatarea normală, firească a unui bun sau a unui patrimoniu. Ex. încasarea veniturilor (chirii, dobânzi), perceperea fructelor, efectuarea de reparații, valorificarea bunurilor perisabile.

c. Actul juridic de dispoziție este actul de înstrăinare sau de grevare a unui bun cu sarcini precum gajul sau ipoteca.

Ex. contractul de vânzare - cumpărare, contractul de donație, contractul de gaj, contractul de ipotecă).

G. În funcție de relația existentă între actele juridice:

- a. acte juridice principale;
- b. acte juridice accesorii.

- a. *Actul juridic principal*** este acela care are o existență de sine stătătoare, care nu depind de alte acte juridice principale. Ex. Contractul de management; contractul de mandat; de prestări de servicii ș.a.
- ***Actul juridic accesoriu*** este acela a cărui existență este legată de un alt act juridic (principal). Ex. clauza penală, contractul de gaj, contractul de ipotecă ș.a.

H. În funcție de anumite evenimente (modalități) viitoare care pot să le afecteze:

- a. acte juridice pure și simple;
- b. acte juridice afectate de modalități.

a. *Actul juridic pur și simplu* este actul juridic care nu este afectat de vreo modalitate (termen, condiție, sarcină). Ex. acceptarea sau renunțarea la o moștenire, recunoașterea unui copil, căsătoria, adopția etc.

b. *Actul juridic afectat de modalități* este acela care cuprinde o modalitate: un termen, o condiție, o sarcină.

Condițiile actului juridic civil.

- condiții de fond (condiții intrinseci);
- condiții de formă (condiții extrinseci).

Condițiile de fond sunt acelea care se referă la conținutul actului juridic, respectiv la:

- a. capacitatea de a contracta;
- b. consimțământ;
- c. obiect;
- d. cauză.

Condițiile de formă ale actului juridic civil sunt cele care se referă la exteriorizarea voinței, precum: forma solemnă, pentru probațiune sau pentru publicitate.

a. Capacitatea de a încheia actul juridic civil.

Noțiune - se înțelege acea condiție de fond care constă în aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni titular de drepturi și obligații civile prin încheierea actelor juridice civile.

- capacitatea de folosință;
- capacitatea de exercițiu.

b. Consimțământul.

Noțiune - se înțelege exteriorizarea hotărârii de a încheia un act juridic civil.

Cerințele de valabilitate ale consimțământului:

- *să provină de la o persoană cu discernământ;*
- *să fie dat cu intenția de a produce efecte juridice;*
- *să fie exteriorizat;*
- *să nu fie afectat de viciile de consimțământ.*

- **Viciile de consimțământ:**

- a. eroarea;

- b. dolul;

- c. violența;

- d. leziunea.

a. EROAREA - este definită ca falsă reprezentare a realității în momentul încheierii actului juridic civil.

Eroarea poate fi:

- eroare de fapt;

- eroare de drept.

- ***Eroarea de fapt*** constă în falsa reprezentare a unei stări de fapt în momentul încheierii actului juridic civil.

- ***Eroarea de drept*** constă în falsă reprezentare a existenței sau conținutului unei norme juridice.
- b. DOLUL** sau viclenia - este acel viciu de consimțământ care constă în inducerea în eroare a unei persoane prin folosirea unor mijloace viclene (dolosive) în scopul de a o determina să încheie actul juridic civil.
- c. VIOLENȚA** - este acel viciu de consimțământ care constă în amenințarea unei persoane cu un rău de natură să-i producă o temere care o determină să încheie un act juridic pe care altfel nu l-ar fi încheiat.

Violența poate fi: fizică sau morală.

c. LEZIUNEA - se înțelege paguba materială suferită de una dintre părți din cauza disproporției flagrante de valoare dintre prestații, existentă în momentul încheierii actului juridic civil.

Leziunea este admisă în privința minorilor între 14 și 18 ani care au încheiat acte juridice singuri fără încuviințarea prealabilă a reprezentanților legali (părinți, tutore) dacă, prin asemenea acte, s-a produs minorului o vătămare.

- **Nulitatea actului juridic civil.**

Definiție - este sancțiunea de drept civil care anulează efectele actului juridic civil încheiat cu încălcarea dispozițiilor legale.

Clasificarea nulităților actului juridic civil

A. În raport de natura interesului ocrotit – general sau individual – prin dispoziția legală încălcată la încheierea actului juridic civil, nulitatea poate fi:

- absolută, au fost încălcate norme de interes general, expresii: „actul este nul de drept”, „nul deplin drept”, „nul” sau „actul va fi nul”.
- relativă, au fost încălcate norme ce ocrotesc interese particulare, expresii „actul este anulabil”, „actul poate fi anulat”.

B. În raport de întinderea efectelor nulității:

- totală, are în vedere anularea întregului act;
- parțială, anularea unor efecte ale actului, realizat prin încălcarea legii.

C. În raport de modul de consacrare legislativă:

- nulitatea expresă, este prevăzută în mod expres în textul de lege;
- nulitatea virtuală, nu este prevăzută expres de lege, dar rezultă din modul în care este reglementată o anumită condiție de validitate a actului juridic civil. Ex. donațiile se fac cu act autentic – dacă nu se respectă prevederea de lege, intervine nulitatea care nu este expres prevăzută în lege.

D. În raport de felul condiției de validitate nerespectate la formarea actului juridic:

- nulitate de fond, în cazul nerespectării condițiilor de fond. Ex. capacitatea, consimțământul.
- nulitate de formă, sancționează nerespectarea condițiilor de formă cerute pentru însăși valabilitatea actului. Ex. în cazul vânzării imobilelor.

Efectele nulității - se înțeleg consecințele juridice care intervin după aplicarea sancțiunii juridice a nulității.

Principiile efectelor nulității

1. Principiul retroactivității efectelor nulității este regula potrivit căreia nulitatea produce efecte pentru trecut și pentru viitor.
2. Principiul repunerii în situația anterioară - tot ceea ce a fost executat în temeiul unui act juridic anulat, trebuie restituit.
3. Principiul anulării actului juridic subsecvent ca urmare a anulării actului juridic inițial - desființarea actului inițial conduce la desființarea actului ulterior celui nul.